

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5096/2538

นาง ประชวย พัฒนสิน
นาย ทนงศักดิ์ ภัคดีชัยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1361 วรรคสอง

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของรวมในที่พิพาทมิได้ให้ความยินยอมด้วยในการที่
เจ้าของรวมอีกคนหนึ่งทำสัญญาจะขายที่พิพาทกับจำเลยจำเลยเข้าครอบครองที่
พิพาทโดยทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าครอบครองตัวทรัพย์สินทั้งหมดหรือที่พิพาททั้ง
แปลงมิใช่ครอบครองเฉพาะส่วนของว. เช่นนี้. จะกระทำได้อีกแต่โดยได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคนสัญญาจะขายที่พิพาทจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ถือไม่ได้
ว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทโดยชอบโจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สิน
และบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยจัดการที่ดินแปลงดังกล่าวให้มีสภาพ
เรียบร้อยเสมียนมิได้มีการก่อสร้างอย่างใดมาก่อน ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะจัดการเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยและบริวารเข้าไปก่อสร้างโรงเรือนในที่ดิน
โดยสุจริตเนื่องจากโจทก์และสามีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันได้ตกลงจะขาย
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลย โจทก์และสามีได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่

จำเลยและอนุญาตให้จำเลยเข้าไปปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรียนในที่ดินได้ ขอให้
ยกฟ้อง ให้โจทก์รับเงิน 2,500,000 บาท จากจำเลย และให้โจทก์ไปจดทะเบียนโอน
ที่ดินให้แก่จำเลย กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างพร้อมบริวารออก
จากที่ดินโฉนดเลขที่ 7148 เลขที่ดิน 1094 ของโจทก์และให้จัดการที่พิพาทให้มีสภาพ
เรียบร้อยโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ
5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างพร้อมบริวารออกจาก
ที่พิพาทและจัดการที่พิพาทให้มีสภาพเรียบร้อย ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับและไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า โจทก์เป็น
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายวิสุทธิ ที่พิพาทเป็นที่มีโฉนดมีชื่อโจทก์เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ เมื่อปี 2528 จำเลยได้เข้าครอบครองที่พิพาทโดยปรับปรุงดินและสร้าง
บ้านขึ้นหลายหลังสำหรับปัญหาที่ว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทโดยชอบและมีสิทธิซื้อ
ที่พิพาทของโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาทร่วมกับ
นายวิสุทธิ เมื่อจำเลยได้เข้าครอบครองที่พิพาทโดยการเสนอขายของนายวิสุทธิ และ
ได้ส่งมอบการครอบครองที่พิพาทให้แก่จำเลยแล้วถือว่าจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขาย
ที่พิพาทกับนายวิสุทธิโดยโจทก์ให้ความยินยอมสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทที่ทำกันดัง
กล่าวจึงมีผลผูกพันโจทก์ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจากคำเบิกความของจำเลยแสดงว่านาย

วิสุทธิเป็นผู้ทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทให้แก่จำเลย แต่จากการนำสืบของจำเลยไม่ได้ความว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของรวมที่พิพาทได้ให้ความยินยอมด้วย ที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือที่โจทก์มีไปถึงจำเลยตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นหนังสือให้ความยินยอมของโจทก์ ศาลฎีกาได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ข้อความในเอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือที่เสนอขายที่พิพาทเท่านั้น หาใช่หนังสือยินยอมให้นายวิสุทธิทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทกับจำเลยดังที่จำเลยฎีกาไม่ดังนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ให้ความยินยอม เมื่อกรณีฟังได้เช่นนี้ถึงจะฟังว่าจำเลยเข้าครอบครองที่พิพาทโดยทำสัญญาจะซื้อขายกับนายวิสุทธิ ซึ่งเป็นเจ้าของรวมดังที่จำเลยอ้าง แต่การครอบครองที่พิพาทของจำเลยเป็นการเข้าครอบครองตัวทรัพย์สินทั้งหมดหรือที่พิพาททั้งแปลง มิใช่ครอบครองเฉพาะส่วนของนายวิสุทธิเช่นนี้ นายวิสุทธิ จะกระทำได้อีกแต่โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน เมื่อข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้ให้ความยินยอมสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทที่จำเลยอ้างว่าได้ทำกับนายวิสุทธิจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ กรณีฟังไม่ได้ว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทโดยชอบและไม่มีสิทธิซื้อที่พิพาทจากโจทก์

ส่วนปัญหาโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าที่พิพาทอยู่ในบังคับสัญญาจะซื้อขายระหว่างจำเลยกับนายวิสุทธิสามีโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย เห็นว่าเมื่อสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทที่จำเลยอ้างว่าทำกับนายวิสุทธิไม่มีผลผูกพันโจทก์ ดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น ถือไม่ได้ว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทโดยชอบ ดังนี้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ